



BRENO DE JESUS NORBELI DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, por três vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal porque, no dia 28 de abril de 2019, por volta das 19h30, na Rua Bragança, nº 311, Parque Enseada, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e com perfeita unidade de desígnios com outros dois indivíduos ainda não identificados, subtraiu, para todos, mediante graves ameaças de morte exercidas com o emprego de arma de fogo, 01 (uma) aliança em ouro, avaliada em R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), bem pertencente à vítima Rogério Tombonato; 01 (uma) aliança em ouro, avaliada em R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), documentos pessoais, cartões bancários, 01 (uma) carteira, 01 (uma) mala de bebê, cor marrom xadrez, 01 (uma) mochila de criança de unicórnio azul e 01 (uma) mala de viagem rígida, de cor preta, contendo diversas roupas e objetos pessoais, bens pertencentes à vítima Vanessa da Silva Tombonato; e 01 (uma) aliança em ouro, avaliada em R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), documentos pessoais, cartões bancários, e 01 (uma) mala de viagem contendo diversas roupas e objetos pessoais, pertencente à vítima Rogério Tombonato Junior.

Consta da denúncia que, no dia dos fatos, BRENO e seus dois comparsas dirigiram-se até o local dos fatos, ocasião em que avistaram a vítima Rogério Tombonato abrindo o portão da residência. Ato contínuo, BRENO e os demais agentes, mediante graves ameaças de morte exercidas com o emprego de arma de fogo que portavam, anunciaram o assalto, renderam as vítimas Rogério, Vanessa e Rogério Junior, bem como as filhas menores do casal. Na sequência, BRENO e seus comparsas não identificados subtraíram dos ofendidos os bens acima mencionados e se evadiram do local em poder deles.

Consta ainda da denúncia que as vítimas Rogério Tombonato (fls. 07 e 98), Vanessa (fl. 08) e Rogério Tombonato Junior (fl. 14) reconheceram pessoal e fotograficamente o acusado como sendo um dos autores do roubo e que BRENO confessou formalmente a prática do delito (fl. 89).

A denúncia foi recebida em 10 de janeiro de 2020 (fls. 155). O réu foi citado (fls. 167) e apresentou resposta à acusação (fls. 192/194). Não sendo caso de absolvição sumária dentro das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 200/201), seguindo-se oitiva das vítimas (fls. 243/244 e 262) e sendo declarada a revelia do réu (fls. 241).

Em memoriais o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 266/270), enquanto a d. Defesa pleiteou a declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico extrajudicial do acusado. No mérito, pugnou pela absolvição e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão e de apenas uma das causas de aumento de pena e imposição de regime inicial aberto (fls. 274/285).

É o relatório.

DECIDO.

Anoto, por primeiro, inócurrenente nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase extrajudicial.

A inobservância das regras constantes do art. 226 do Código de Processo Penal não tem o condão de invalidar a prova, a qual será objeto de cotejo em juízo com os demais elementos colhidos no decorrer da instrução, atribuindo-se, ao reconhecimento levado a efeito sem as formalidades previstas no aludido dispositivo, o valor que merecer.

Destaco que a providência prevista no art. 226 do Código de Processo Penal somente deve ocorrer quando possível e que sua inobservância longe está de implicar em nulidade da tomada das declarações da vítima:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal - Recursos defensivos - Preliminar de nulidade - Inobservância do art. 226, II, do CPP - Inadmissibilidade - A existência de outras provas robustas nos autos afasta qualquer prejuízo decorrente da não observância da formalidade no reconhecimento pessoal, previsto no art. 226 do CPP - Aliás, o dispositivo legal em comento determina que o procedimento ali previsto para o reconhecimento será adotado "se possível", sendo apenas uma recomendação, e não uma determinação - Absolvição - Impossibilidade - Conjunto probatório robusto para condenação - Dosimetria penal que não comporta reparo - Regime inicial fechado bem aplicado - Pena de multa imposta que respeitou os ditames legais, observados os mesmos parâmetros utilizados para a dosimetria da pena reclusiva, sendo que eventual pleito de isenção, fundado na impossibilidade econômica, deve ser deduzido em sede de execução - Apelos desprovidos". (TJSP; Apelação Criminal 1502787-35.2019.8.26.0624; Relator (a): Sérgio Ribas; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tatuí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/12/2020; Data de Registro: 21/12/2020).

"APELAÇÃO - ROUBO MAJORADO - Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas - Palavras e reconhecimento da vítima corroborados pelo restante do conjunto probatório - Validade - Depoimentos dos agentes da lei que se revestem de fé-pública - Não demonstrado o interesse em prejudicar os acusados - Validade do reconhecimento fotográfico, eis que ratificado pelos demais elementos de prova - Violação ao art. 226 do CPP - Mera recomendação - Desclassificação para furto - Descabimento - Grave ameaça devidamente configurada - Participação de menor importância em relação ao acusado Sergio - Não ocorrência - Indivíduo previamente ajustado ao comparsa - Teoria monista da ação - Pena e regime bem fixados - Recursos desprovidos" (TJSP; Apelação Criminal 0002657-36.2017.8.26.0642; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ubatuba - 2ª Vara; Data do Julgamento: 18/12/2020; Data de Registro: 18/12/2020).

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E EXTORSÃO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO RECORRENTE EM SEDE POLICIAL. VALORAÇÃO DA PROVA PELAS PARTES AO FINAL DO PROCEDIMENTO INQUISITORIAL. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. Em sede de habeas corpus somente deve ser obstado o inquérito policial se restar demonstrada, de forma indubitável, a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. 2. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato. Precedentes. 3. Na hipótese dos autos, a referida prova ainda será contrastada com os demais elementos de convicção reunidos no procedimento investigatório, e analisada tanto pelo Ministério Público quanto pelo magistrado singular, bem como contestada pela defesa, o que impede a sua invalidação nesta oportunidade" (RHC 66.352/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 20/05/2016).

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. TESE DE VIOLAÇÃO À DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. EVENTUAL PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 557 do Código de Processo Civil possibilita ao Relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com

jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o que aconteceu na presente hipótese. 2. Não pode ser analisada a suposta violação ao art. 5.º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, pois da simples leitura do recurso especial, constata-se que a Defesa nada arguiu a respeito, constituindo esse pleito defensivo clara inovação recursal, inviável de ser apreciada na via do agravo regimental. Ademais, é vedada a análise de dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento. 3. É firme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal não pode ser utilizada para tornar nulo o ato de identificação do Acusado, ainda mais se tal prova for corroborada pelas demais provas produzidas durante a instrução. 4. O reconhecimento de nulidade decorrente desse proceder exige a prévia demonstração do efetivo prejuízo, conforme disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não foi realizado pela Defesa nas razões do recurso especial. 5. Agravo regimental desprovido" (AgRg no RESp 1304484/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 07/03/2014).

Rejeito, destarte, a alegação de nulidade do reconhecimento sustentado pela d. Defesa.

Superada a questão preliminar, quanto ao mérito a ação é procedente.

A materialidade delitiva encontra-se bem demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 3/4 e também pela prova oral colhida.

A autoria igualmente é certa e será atribuída ao réu.

A vítima Rogério Júnior declarou que, na data dos fatos, visitava seus pais e, no momento em que se preparava para deixar a residência deles, foi abordado com sua família por três indivíduos, estando dois dos roubadores armados, os quais subtraíram todos os pertences seus e de sua esposa, como malas de viagem, aparelho celular, relógio, carteiras, documentos pessoais, cartões bancários, dinheiro e aliança. Disse que um dos roubadores abordou seu pai, com uma arma de fogo em direção à cabeça dele, enquanto um outro apontou uma arma em direção à sua filha que estava no interior do veículo. Após a subtração, os roubadores fugiram a pé. Contou que de sua esposa foram subtraídas aliança, carteira com documentos e roupas que estavam em uma mala; de seu pai foi subtraída a aliança. Afirmou que dois dos roubadores estavam armados e que foi o réu Breno quem apontou uma arma de fogo para seu pai. Contou que seu pai, a vítima Rogério Tombonato, reconheceu um dos autores do roubo. Disse que ele e sua esposa não procederam ao reconhecimento. Nenhum dos bens subtraídos foi recuperado. Disse que os roubadores vestiam moletom com capuz, mas era possível visualizar suas faces perfeitamente. Afirmou que Breno tem estatura média, entre 1,60 e 1,70, e é pardo, o segundo roubo era negro e o outro era branco e baixo (fls. 243).

A vítima Vanessa afirmou que estava na casa de seus sogros no Guarujá e, no momento em que estavam no veículo e se preparavam para deixar o local, foram abordados por três indivíduos, sendo que um deles colocou o braço no interior do automóvel e pegou o telefone celular que estava junto ao para-brisa do veículo, abriu a porta do passageiro e apontou uma arma contra a barriga de sua filha de doze anos de idade, enquanto o acusado apontava uma arma de fogo contra seu sogro. Disse que um terceiro roubo, aparentemente menor de idade, foi em sua direção, abriu a porta do veículo e passaram a subtrair seus pertences, aliança, carteira, bolsa, malas de viagem, relógio; só não subtraíram o automóvel. Nenhum bem foi recuperado. Disse que eram três roubadores e dois deles estavam armados. Contou ter realizado, junto com seu marido, o reconhecimento fotográfico de Breno, sem sombra de dúvida. Afirmou que apenas seu sogro, a vítima Rogério Tombonato, realizou o reconhecimento pessoal do acusado (fls. 244).

A vítima Rogério Tombonato confirmou o reconhecimento pessoal realizado na fase extrajudicial. Narrou que estava acompanhando seu filho e sua nora na saída de sua residência, sendo que, após abrir o portão do imóvel, seu filho manobrava o carro para sair, quando acusado aproximou-se e apontou uma arma de fogo contra sua cabeça. Afirmou que ficou de joelhos, enquanto outros dois roubadores, aparentemente menores de idade, abordavam seu filho e sua nora, que estavam no carro, com suas duas netas. Disse que o acusado subtraiu sua aliança e os outros dois indivíduos roubaram todos os bens (malas, carteira, entre outros bens) de seu filho e de sua nora, que estavam no veículo. Em seguida, os roubadores fugiram do local. Contou que um outro morador deixava o local e uma mochila dele foi também subtraída. Afirmou que eram três roubadores, sendo que um deles, aquele que o abordou, estava armado. Disse que compareceu à delegacia de polícia e reconheceu pessoalmente o indivíduo que o abordou. Afirmou que não teve dúvidas quanto ao reconhecimento, pois ficou muito próximo a este roubo. Esclareceu que o reconhecimento pessoal aconteceu um mês após os fatos e que o roubo usava o capuz de sua jaqueta, mas conseguiu ver perfeitamente seu rosto, pois o roubo ficou na sua frente (fls. 262).

O réu, por sua vez, perante a autoridade policial, confessou a autoria delitiva, negando o emprego de arma de fogo. Alegou que passava por dificuldades financeiras e que, no dia dos fatos, encontrou com dois indivíduos e decidiram praticar o roubo. Assim, avistaram uma família em um carro e realizaram o roubo. Afirmou ter apenas simulado portar arma (fls. 89).

Em juízo, o réu deixou de comparecer à audiência designada, de justificar sua ausência e de apresentar sua versão sobre os fatos que lhe são imputados.

A negativa quanto ao emprego de arma de fogo, porém, se mostra inaceitável, pois em confronto com os firmes e seguros relatos das vítimas.

Note-se que as vítimas foram enfáticas ao narrar terem sido abordadas por três roubadores, sendo que os ofendidos Rogério Junior e Vanessa afirmaram ter visualizado duas armas de fogo com os assaltantes.

A apreensão da arma não é imprescindível para o reconhecimento de seu emprego pelos agentes do roubo, se sua utilização no crime restou relatada nas declarações do ofendido, firmes e consentâneas com as demais provas colhidas.

Como é sabido, nos delitos patrimoniais, as palavras da vítima constituem seguro elemento de convicção, pois nenhum motivo teriam os ofendidos para incriminar falsamente inocente seu desconhecido.

Sobre o valor das declarações da vítima em crimes de roubo já se decidiu:

"Roubo majorado pelo emprego de arma. Autoria e materialidade bem comprovadas. Depoimento das vítimas. Reconhecimento. Suficiência para a procedência da ação penal. Condenação mantida. Penas bem dosadas. Causa de aumento bem reconhecida. O reconhecimento da majorante independe da apreensão da arma desde que a circunstância esteja devidamente comprovada, como no caso dos autos, pela prova oral produzida. Regime inicial fechado mantido pelas circunstâncias concretas do delito. Apelo desprovido" (TJSP, Relator(a): Otávio de Almeida Toledo; Comarca: Tatuí; Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 11/10/2016; Data de registro: 13/10/2016).

"ROUBO QUALIFICADO - AUTORIA DELITIVA PROVADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agentes que subtraíram, em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, de rigor o decreto condenatório. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS - PROVA VÁLIDA - RECONHECIMENTO. As declarações das vítimas e

testemunhas são suficientes para a configuração do crime contra o patrimônio, quando seguras e em sintonia com os demais elementos probatórios. [...]” (TJSP, Relator(a): Willian Campos; Comarca: Guarulhos; Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 26/07/2011; Data de registro: 29/07/2011).

É certo que o réu, por ser revel, não foi submetido a reconhecimento pessoal em teleaudiência. O reconhecimento pessoal realizado na fase extrajudicial (fls. 98), no entanto, foi confirmado em juízo pela vítima Rogério Tombonato, que observou ter conseguido visualizar perfeitamente o rosto do roubador (fls. 262).

E não se reconhece qualquer invalidade do reconhecimento extrajudicial do réu pela vítima. Mesmo porque tal elemento de prova é objeto de cotejo, em juízo, com as demais informações constantes dos autos, colhidas no decorrer da instrução processual, em especial o relato da vítima, confirmando o reconhecimento.

Em casos semelhantes, decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo pela validade como meio de prova do reconhecimento extrajudicial, se em harmonia com os demais elementos colhidos no decorrer da instrução:

“Roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes. Autoria e materialidade comprovadas. Validade do reconhecimento extrajudicial efetuado pelas vítimas, confirmado pela testemunha. Inviabilidade da pretensão absolutória. Presença das majorantes demonstradas. Desnecessidade de apreensão e perícia da arma para o reconhecimento da majorante. Crime consumado. Redução da pena-base e da fração de aumento pelas majorantes por aplicação da Súmula n.º 443 do STJ. Pedido de isenção de pena de multa. Impossibilidade. Eventual alegação de insolvência que deve ser analisada durante a Execução. Regime fechado mantido. Recurso parcialmente provido”. (TJSP; Apelação Criminal 0001187-06.2016.8.26.0609; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Taboão da Serra - Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/05/2017; Data de Registro: 25/05/2017).

“EMBARGOS INFRINGENTES ROUBO DUPLAMENTE AGRAVADO AUTORIA DELITIVA PROVADA RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA CONFIRMADO POR PROVA ORAL COLHIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO VALIDADE CONDENAÇÃO MANTIDA. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar que o agente participou de subtração de bem, em concurso de agente e mediante uso de grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, de rigor o édito condenatório. EMBARGOS INFRINGENTES REJEITADOS”. (TJSP; Embargos Infringentes e de Nulidade 0052177-83.2009.8.26.0564; Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 5ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/12/2014; Data de Registro: 17/12/2014).

Nessas condições, inimaginável a pretendida absolvição.

Bem evidentes, assim, a autoria e materialidade dos roubos praticados em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo imputados ao réu na denúncia, passo a dosar a pena.

Atento aos critérios estampados no art. 59 do Código Penal, e considerando as circunstâncias e consequências do crime, bem como a primariedade do réu, fixo a pena-base no mínimo legal: quatro anos de reclusão e dez dias-multa, pela prática de cada um dos crimes de roubo.

Reconheço a atenuante da confissão extrajudicial do réu, ainda que parcial, que, porém, não faz reduzir a pena fixada no mínimo legal.

Por se tratar de roubos circunstanciados pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, aumento a pena retro fixada de dois terços (CP, art. 157, § 2º-A, inciso I), observando que no concurso de causas de aumento prevalece a causa

que mais aumente, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, resultando em seis anos e oito meses de reclusão e pagamento de dezesseis dias-multa.

Tratando-se de roubos dirigidos contra o patrimônio de três vítimas numa só ação, caracteriza-se o concurso formal de delitos, fazendo incidir o disposto no art. 70 do Código Penal. Aplico, em razão disso, a pena de um só dos crimes, aumentada em um quinto, resultando em oito anos de reclusão e pagamento de quarenta e oito dias-multa (CP, art. 72).

O regime inicial de cumprimento da pena corporal é o fechado, porquanto a ousadia e periculosidade do réu estão demonstradas pelo modo de intimidação das vítimas, mediante o concurso de três agentes, com emprego de armas de fogo, uma delas apontada para a cabeça de uma das vítimas e outra para uma adolescente de doze anos de idade. O réu cometeu três roubos em concurso formal, a demonstrar personalidade desajustada, incompatível com cumprimento da reprimenda penal em regime mais brando.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal e corrigido na forma do art. 49, § 2o, do Código Penal.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação e CONDENO BRENO DE JESUS NORBELI DA SILVA, qualificado nos autos, incurso nas sanções do art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, por três vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, às penas de oito anos de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de quarenta e oito dias-multa, calculados no mínimo legal e corrigidos monetariamente na forma do art. 49, § 2o do Código Penal.

Uma vez que o réu vem respondendo solto ao presente processo, aparentemente ausente periculum libertatis nesta fase, poderá recorrer desta sentença em liberdade.

Ao trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial e expeça-se mandado de prisão.

Defiro ao réu os benefícios da Justiça Gratuita (fls. 192). Anote-se.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Guaruja, 10 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA